

[3] 압류재산 공매보류 물건 관리 부적정

- 「압류재산매각업무요강」 제90조(공매대행의 해제요구)에 따르면 공사가 공매 대행의뢰를 받은 날로부터 2년 이내에 매각되지 아니한 재산이 있는 경우에는 관서의 장에게 해당 재산에 대한 공매대행의뢰의 해제를 요구할 수 있다고 되어 있고
 - 공사가 공매 대행의뢰를 받은 후 「국세징수법」 제53조1)에 따라 압류해제 사유가 발생한 경우에는 즉시 공매대행을 해제하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 대전충남지역본부에서 감사일 현재 6개월 이상 보류중 이거나 2년 이상 매각하지 않은 압류재산 현황을 점검한 결과
 - 2014. 6. 12. 부천세무서로부터 수임한 체납자 ●●● 소유의 압류재산의 경우 2014. 7. 8. “집행정지 결정”을 사유로 공매를 보류한 이후 2016. 4. 29. “강제경매로 인한 매각”으로 압류가 말소되었는데도 압류가 말소된 이후 약 31개월이 지난 감사일 현재까지 공매대행을 해제하지 않는 등

1) 제53조(압류 해제의 요건) ① 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 압류를 즉시 해제하여야 한다.

1. 납부, 총당, 공매(公賣)의 중지, 부과 취소 또는 그 밖의 사유로 압류할 필요가 없게 된 경우
 2. 제50조에 따른 제3자의 소유권 주장이 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우
 3. 제3자가 체납자를 상대로 소유권에 관한 소송을 제기하여 승소 판결을 받고 그 사실을 증명한 경우
- ② 세무서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 압류재산의 전부 또는 일부에 대하여 압류를 해제할 수 있다.
1. 압류 후 재산가치가 변동하여 체납액 전액을 현저히 초과한 경우
 2. 압류에 관계되는 체납액의 일부가 납부되거나 총당된 경우
 3. 부과 일부를 취소한 경우
 4. 체납자가 압류할 수 있는 다른 재산을 제공하여 그 재산을 압류한 경우

- [별표 4]와 같이 총 39건의 압류재산에 대하여 압류가 말소되었는데도 공매대행을 해제하지 않았고 위임관서에 체납처분비 7,688천 원(해제수수료 3,127천 원, 공매행정비 4,561천 원)을 청구하지 않은 것으로 확인됨

【조치할 사항】

- ◇ 대전충남지역본부장은 압류가 말소된 39건에 대해서는 신속히 공매대행을 해제하고 체납처분비 7,688천 원을 위임관서에 청구하여 회수하시기 바람. (시정)

[별 표 4]

공매대행 해제 대상 명세

번호	위임관서	관리번호	보류등록일	경과 일수	계 (C=A+B)	해제수수료 (A)	공매행정비 (B)
----	------	------	-------	----------	--------------	--------------	--------------

“기재생략”
